

不在机动车第三者责任保险范围内承担赔偿责任。因肇事车辆投保了交强险，故某财产保险公司应在交强险责任限额范围内予以赔偿，超出交强险赔偿限额的部分，由布甲予以赔付。

河北省博野县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百六十二条、第一千一百七十九条、第一千二百零八条、第一千二百零九条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条、第七十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条的规定，判决如下：

一、某财产保险公司赔偿霍甲46395.97元，布甲赔偿霍甲44532.73元（布甲垫付费用23264元应作相应扣减）；

二、某财产保险公司赔偿孙甲6159.21元，布甲赔偿孙甲3988.97元；

三、驳回霍甲、孙甲的其他诉讼请求。

判决生效后，布甲、布乙不服，向河北省保定市中级人民法院申请再审。

河北省保定市中级人民法院经审理认为：关于某财产保险公司应否在机动车第三者责任保险限额范围内承担赔偿责任的问题。本案中，根据道路交通事故认定书可知，布甲在事故发生后，弃车逃逸，属于法律法规禁止的情形，故保险公司对该免责条款需要尽到提示义务。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条第一款规定：“保险合同订立时，保险人在投保单或者保险单等其他保险凭证上，对保险合同中免除保险人责任的条款，以足以引起投保人注意的文字、字体、符号或者其他明显标志作出提示的，人民法院应当认定其履行了保险法第十七条第二款规定的提示义务。”本案中，保险公司在保险合同中免责条款作了加黑加粗处理，能够证明某财产保险公司履行了提示义务。

布甲、布乙主张本案是电子保单，布乙订立保险合同时没有亲自签字，而

由其亲属代为签字，虽然已经交纳保险费，保险合同依法成立并有效，但不能将对代签人的提示及于布乙本人，故某财产保险公司并未对布乙尽到提示义务，免责条款不产生效力。本案中，被保险人布乙为老年人，其在签订电子保单时由其家人代为操作，符合常理。布乙委托家人签订电子保单时，已经产生了事实上的委托关系，否则保险合同无法成立，保险合同中对受托人免责条款的提示应及于委托人，故本案保险合同中对代布乙签订电子保险合同家人的提示义务，应及于布乙本人。在签订电子保险合同时主张保险合同中对受托人的提示义务不能及于委托人，又认定保险合同成立并有效，这本身是自相矛盾的，亦不符合公平正义的社会主义核心价值观。认定代签的电子保单合法有效，并确认某财产保险公司对代签人的提示义务及于布乙本人，符合法律规定及公平正义的原则。

河北省保定市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

维持河北省博野县人民法院一审民事判决。

【法官后语】

保险合同纠纷中，免责条款是否对投保人产生法律效力经常成为案件审理的焦点，实践中代为投保的情形时有发生，使保险人进行提示义务和明确说明义务的对象发生变化。电子投保时代，在投保流程必须由本人手机操作的情况下，投保人将手机交由亲属或朋友操作并代签保险合同的，保险合同中免责条款对代签人的提示义务是否及于投保人本人，是本案值得研讨的重点问题。

“代签”通俗的理解为非投保人在保险合同签名处签署投保人的姓名，代签是一种事实行为，并非明确的法律概念，代签人的身份认定是判断免责条款是否生效的重要依据。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第三条第一款规定：“投保人或者投保人的代理人订立保险合同时没有亲自签字或者盖章，而由保险人或者保险人的代理人代为签字或者盖章的，对投保人不生效。但投保人已经交纳保险费的，视为其对代签字或者盖章行为的

追认。”这里的“代签”指的是保险人或保险代理人的代签，此种情形下的代签虽然也能够产生保险合同成立的法律后果，但保险人对代签人的提示义务和明确说明义务能否及于投保人？笔者认为是不可能的。因保险人或保险代理人的代签体现的都是保险人的意思，而保险人和投保人才是保险合同的相对方，二者利益并不一致，免责条款实质上减轻了保险人的责任，对于免责条款必须向投保人本人进行提示和明确说明，否则免责条款不产生效力。本案中的代签主体是投保人的亲属，代签行为体现的合同利益与投保人一致，其地位相当于“投保人的代理人”，并非保险人或保险人的代理人。本案中，根据保险公司设置的投保流程，布乙在进行电子投保时必须借助其本人手机及相关账号，但布乙年事已高，无法独立完成手机操作，此时布乙将手机交由其亲属操作并代签保险合同，应视为布乙对实际操作人的委托，保险人在保险合同中实际操作人免责条款的提示效力应及于布乙本人。

实践中，保险公司为确保电子投保流程的操作人为投保人本人，对投保流程、交费账户等已作出了技术限制，因此代签人能够完成投保操作的前提条件是投保人转交手机、银行账号、密码等设备及相关信息，在保险人已经尽责限制本人操作投保流程的现实情况下，仍将保险人的提示义务固化到投保人本人，属于苛责保险人。不认定保险人履行了提示义务，无疑会让部分投保人故意将账号或手机交由他人操作，规避保险人履行提示义务的效力，以此来阻碍免责条款的生效，这既不符合立法的初衷，也会带来不良的社会影响。因此，在审判实践中要正确区分代签的情形，既要避免保险人一方不尽提示义务代投保人签字不当减轻保险责任，又不能过分苛责保险人从而不当增加其履行提示义务的标准，以促进社会诚信建设。

编写人：河北省保定市中级人民法院 张思名 石晓燕

(二) 进出口信用保险合同纠纷

17

出口信用保险保单融资情形下保险人义务的承担

—— 某货运中心诉某保险公司进出口信用保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海金融法院(2022)沪74民终490号民事判决书

2. 案由：进出口信用保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某货运中心

被告(上诉人): 某保险公司

【基本案情】

2017年8月18日, 某保险公司在其运营的系统内向某货运中心出具《信用限额审批单》, 载明: 被保险人名称为某货运中心, 买方名称为U×CC公司; 审批结果: 金额为80万美元, 拒收风险赔偿比例为80%, 其他商业风险赔偿比例为80%。《短期出口信用保险综合保险条款》第二十三条约定: 被保险人在申请信用限额后, 变更销售合同的支付方式、付款期限、转让债权债务以及其他可能影响保险人权益的合同内容时, 应事先征得保险人书面同意, 否则, 保险人对相关出口项下发生的损失有权拒绝承担赔偿责任。

2018年4月至7月, 经案外人某国际贸易公司联络, 某货运中心及其境外

关联公司Y×D公司与U×CC公司陆续签订了六批货物的《售货确认书》，并通过提单向U×CC公司出口了货物，货款支付日期皆为出运提单日后90日内。上述货物的海关申报均已完成，且所涉货物均已经交付承运人，承运人出具了相应提单。付款到期后，买方U×CC公司均未支付上述货款，某货运中心向某保险公司申请索赔被拒。

某货运中心、某保险公司与某银行曾共同签署《赔款转让协议》《赔款转让补充协议》，约定对于某货运中心向涉案买方的出口项下发生保险责任范围内的损失，某货运中心授权某保险公司将按照保险单规定理赔后应付给某货运中心的赔款直接全额支付给某银行，同时某保险公司在上述出口项下的赔偿责任终止。无论本协议其他条款如何规定，某货运中心和某保险公司之间的保险法律关系，以及某货运中心与某银行之间的出口贸易融资法律关系都是两个相互独立的法律关系。

某保险公司分别于2018年5月9日、6月14日、7月20日向某银行发送《短期出口信用保险承保情况通知书》，告知涉案五份销售合同在某保险公司处的承保情况。

2018年11月10日，某银行向某货运中心发送《应收账款反转让通知书》，某银行将某货运中心在保理协议项下对买方享有的应收账款债权反转让给某货运中心。附件中包含涉案五份销售合同对应的应收账款。

某货运中心主张某保险公司向其赔偿保险金306439.09美元并支付利息，某保险公司予以拒绝。

【案件焦点】

某货运中心就系争交易进行保理债权转让，某保险公司能否依约拒赔？

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：第一，《保险条款》第二十三条约定被保险人转让债权债务需经保险人事先书面同意，只是对转让债权债务有所限制，且该转让权也未被排除，只是设置了需经保险人事先书面同意的前提条

件。《保险条款》第二十三条已加粗加黑显示，且某货运中心在《续转保险单明细表》中已经认可某保险公司向某货运中心进行了提示和说明，某货运中心已经充分理解，故《保险条款》第二十三条合法有效。

第二，某保险公司不能依据《保险条款》第二十三条的规定对某货运中心拒赔。首先，某货运中心、某保险公司与某银行共同签署过《赔款转让协议》《赔款转让补充协议》等，根据相关约定，某保险公司对某货运中心在某银行进行出口贸易融资是知情且认可的，实际某货运中心在某银行处进行融资的方式包括保理融资，某保险公司对此应具有一定的预期。其次，根据保理合同的一般业务模式，保理交易中债权转让不同于一般债权转让，本案某货运中心进行的回购型保理实质为将其对境外买家的债权作为其融资的非典型担保，与可能影响保险人权益的一般债权债务转让应作适当区分。同时，本案中的保理融资到期后，银行亦将涉案债权回转给某货运中心，债权已恢复到开展保理业务之前的状态，并不会直接影响保险人定损核赔及代位追偿，亦不会直接影响保险人的权益。

第三，某保险公司作为一家政策性保险公司，承担着服务我国企业拓展海外市场、开展国际贸易的重要职责，在“稳外贸”的宏观背景下，支持境内企业依托国际贸易开展供应链融资，有利于某保险公司自身职责的履行、出口企业降低融资成本和我国出口贸易的发展。综上，某保险公司应按照《信用限额审批单》约定的赔付比例赔偿某货运中心。

上海市浦东新区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款的规定，判决如下：

某保险公司应支付某货运公司保险金272390.30美元。

某保险公司不服一审判决，提出上诉。

上海金融法院经审理同意一审法院裁判意见，判决驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

出口信用保险作为一种政策性金融工具，对本国企业扩大出口、开拓国外市场，以及推动经济结构优化具有重大意义，为本国企业的出口和对外投资提

